

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4574/2561

นางกนกนภา มณีวรรณ
นายเทคนิค เรืองแสน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง
ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืม จำเลยให้การปฏิเสธว่าได้กู้ยืมเงินจากโจทก์ โจทก์นำสืบสัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นพยานหลักฐานตามข้ออ้างของตน สัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข จ.1 ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร แต่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด ย่อมถือว่าสัญญากู้ยืมดังกล่าวไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตาม ป.รษฎากร มาตรา 118 มีผลเท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง และปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจฟ้องอันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาในปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคมีอำนาจวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 7 โจทก์จึงไม่มีพยานหลักฐานที่จะฟังว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ไปจริงตามฟ้อง

(น้ำเพชร ปานะถึก-ชัยยุทธ ศรีจำนงค์-สนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นางสาวชนิดา เลิศสิทธิกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายสุทธิ จันทรสุนทร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นฎีกา 585/2555

ต้น

หมายเหตุ